

הישיבה הששית של הכנסת הראשונה

י"ח שבט תש"ט (17 פברואר 1949)

ירושלים, בית הסוכנות היהודית, שעה 12.12

א. טקס השבעת נשיא מדינת-ישראל

1. הצירים והמוזמנים יושבים על מקומותיהם בשעה 11.30.
 2. ראש-הממשלה ושרי-המדינה יושבים על מקומותיהם בשעה 11.45.
 3. הנבחר לנשיאות מגיע לבנין הסוכנות היהודית בשעה 12.00.
 4. בהיכנס הנבחר לנשיאות לאולם, יישמע קול תקיעת שופר, הקהל קם.
 5. הנבחר לנשיאות תופס את מקומו.
 6. הקהל חוזר ויושב על מקומו.
 7. יו"ר הכנסת הראשונה מבקש את אב בית-הדין העליון לקרוא את נוסח ההצהרה.
 8. אב בית-הדין העליון קם. עמו קם הקהל. אב בית-הדין קורא את ההצהרה.
 9. הנבחר לנשיאות קם ומצהיר.
 10. יו"ר הכנסת הראשונה קורא: „יחי הנשיא!" נס הנשיא מונף על תורן הבנין.
- בשעה 12.30 יורים תותחי צבא-ההגנה וחיל-הים לישראל עשרים ואחת יריות-תותח בערי ישראל.
11. הנשיא חוזר ויושב ואחר יושב הקהל.
 12. הנשיא קם ונושא את דברו.
 13. יו"ר הכנסת הראשונה נועל את הישיבה.
 14. התקרה.
 15. הקהל נשאר עומד וממתין עד לצאת הנשיא את הבית.

ב. הודעות היושב-ראש: (א) על השם החדש לעתון

הרשמי; (ב) על משלחת הכנסת הראשונה לנשיא.

סיף-אלדין-מחמד סעיד אלזעבי, י. חזן וז. רובי שוב, בדרך צורף למשלחת מר אברהם שפירא. המשלחת באה להודיע לנשיא שחברי הכנסת מזמינים אותו למסור את הצהרתו כנשיא-המדינה. כל הדרך היתה מלאה המוני ישראל. ליד מוצא ע"י שער ירושלים, קיבל את פני הנשיא ראש-העיר ומסר לו את מפתחות ירושלים. בעוד רגעים מספר יתחיל הטקס בתקיעת שופר.

הוכרזה הפסקה.

(בשעה 12.34 נכנס לאולם, לקול תקיעת השופר, נשיא מדינת-ישראל ד"ר חיים וייצמן. חברי הכנסת והקהל קמים).

היו"ר י. שפרינצק:

אני רוצה להשתמש בהזדמנות זו להודיע, שחברי הכנסת ד. רמז, פ. רוזנבלט, א. ציזלינג, מ. שרתוק, ב. ש. שיטריי, ד. צ. פנקס וד. יוסף באו לידי הסכמה בנוגע לשם של העתון הרשמי, במקום „מגילות" ייקרא „רשומות". אני חושב שאין מתנגדים.

ההצעה נתקבלה.

היו"ר י. שפרינצק:

הבוקר בשבע יצאה לרחובות משלחת המור-כבת מיו"ר האסיפה ושני סגניו ומח"ה י. רוקח, ד"ר א. גרנובסקי, א. אלמליח, הרב מ. נורוק, הרב ק. כהנא, הגב ר. כהן, הגב ע. פישמן, י. סמילנסקי — הסופר חבר הכנסת, א. טאביב,

ג. השבעת הנשיא

היו"ר י. שפרינצק:

חיים בן עוזר ורחל וייצמן, נא להרים את יד ימיןך ואקרא לפניך את דבר התחייבותך כנשיא למדינת-ישראל:

„אני חיים בן עוזר ורחל וייצמן מתחייב כנשיא-המדינה לשמור אמונים למדינת-ישראל ולחוקיה“.

נשיא מדינת-ישראל ד"ר חיים וייצמן מצהיר בהרמת יד ימין: אני מתחייב כנשיא-המדינה לשמור אמונים למדינת-ישראל ולחוקיה.

היו"ר י. שפרינצק:

יחי הנשיא! (תשואות סוערות וממור שכות).

הרב א. ח. צוובנר:

ברוך אבינו שבשמים שחלק מכבודו ליראיו. (הקהל עונה אמן!).

הנני מודה על הכבוד הגדול שניתן לי בחיי בחרי כנשיא הראשון למדינת-ישראל. בכל נפשי ובכל מאודי אתאמץ למלא את השליחות הנעלה והכבירה הזאת לטובת בני עמנו וכל תושבי הארץ ולהרמת קרן מדינתנו. גדול התפקיד שהוטל עלי. אבל בשר ודם אני, ועלול להיכשל חלילה במעשי, אל נא אהיה בעיניכם כחוטא במזיד.

ברגע גדול זה בחיי, בחיי כולנו, הנני שולח ברכה לבבית לכל אזרחי ישראל ולעם היהודי ברחבי תבל. יודע אני כי כל אשר נעשה ושלם נעשה בארץ הזאת יטיל מאורו או מצילו על עמנו כולו. מתוך הכרת כובד האחריות הזאת הנני נכנס למילוי תפקידי כנשיא-ישראל. (תשואות סוערות וממושכות. הקהל קם על רגליו).

ד. נעילה

היו"ר י. שפרינצק:

הנני לנעול את ישיבותינו בירושלים. „השי"בה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה“. נתקיימה שאיפת דורות אשר לא פסקה גם תוך גירושם, עינויים, שריפות, מוקדראש, עד שקמו דורות לקיים את השאיפה.

במושב הראשון של הכנסת הראשונה סיימנו את שלב הזמניות. במספר הישיבות הראשונות כינסנו את נבחרי ישראל לכונון ולייצב את כוח הקיום של מדינת-ישראל ועצמאותה, כדי לבצר את דרכה ולשמור על בטחונה, כדי לכנס כל גלוי יות ישראל בארצנו.

במושב הזה של הכנסת הראשונה נבחר הנשיא. בישיבות הקרובות תיבחר הממשלה הקבועה למדינת-ישראל. צעדנו את צעדנו הראשון בבנין חיינו. נקיים את רצון גאולת ישראל ובני מינו יוושע ישראל. (מחאות-כפיים סוערות. חברי-הכנסת והקהל שרים את „התקוה“).

היו"ר י. שפרינצק:

הישיבה נסתיימה. להתראות בישיבות הקרובות של הכנסת הראשונה.

הישיבה ננעלה ב-12.45.

נספחות

חוק-המעבר, תש"ט — 1949.

פרק ראשון: הכנסת

שם האסיפה וחבריה.

1. לבית-המחוקקים במדינת-ישראל ייקרא „הכנסת“.
2. לאסיפה המכוננת ייקרא „הכנסת הראשונה“.
3. לצירי-האסיפה המכוננת ייקרא „צירי-הכנסת“.

חוקים:

2. (א) דבר-חוקיקה של הכנסת ייקרא „חוק“.
- (ב) כל חוק יחתם על ידי ראש-הממשלה ועל ידי השר או השרים הממונים על ביצוע החוק.
- (ג) נשיא-המדינה יחתם כל חוק, חוץ מחוקים הנוגעים לסמכויותיו.
- (ד) כל חוק יפורסם במגילת-המדינה תוך עשרה ימים מיום קבלתו בכנסת.

פרק שני: נשיא-המדינה

בחירת נשיא-המדינה

3. (א) נשיא-המדינה ייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית.
- (ב) המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי-הכנסת — הוא הנבחר.
- (ג) לא קיבל מועמד רוב כזה, מצביעים שנית. לא היה רוב כזה גם בהצבעה השנייה, חוזרים ומצביעים בהצבעה השלישית וכן הלאה.
- בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה המועמד שקיבל בבחירה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר. המועמד שקיבל בהצבעה השלישית או באחת ההצבעות הנוספות למעלה ממחצית הקולות של חברי-הכנסת המשתתפים בהצבעה — הוא הנבחר.

הצהרת הנשיא

4. תוך שבעה ימים מיום בחירתו ימסור ויחתם הנשיא בכנסת או בפני יו"ר הכנסת הצהרה זו: „אני (שם) מתחייב כנשיא-המדינה לשמור אמונים למדינת-ישראל ולחוקיה“.

תקופת כהונתו של הנשיא

4. תקופת כהונתו של נשיא-המדינה תהיה במשך תקופת כהונתו של הכנסת הראשונה ועד תום שלושה חדשים מכינוס בית-הנבחרים החדש.

תפקידי הנשיא

6. נשיא-המדינה יחתם על אמנות עם מדינות זרות, שאושרו על ידי הכנסת, ימנה על פי המלצת השר המוסמך את הנציגים הדיפלומטיים של המדינה, יקבל נציגים דיפלומטיים של מדינות זרות אשר שגרירי ישראל ויקיים מנויי קונסולים של מדינות זרות; וכן נתונה לו הסמכות לחון עבריינים ול- הפחית עונשים.

חתימת הנשיא

7. כל מיסמך רשמי שיחתם על ידי נשיא-המדינה ישא עליו חתימת-קיום של ראש-הממשלה או של שר אחר שתחליט עליו הממשלה.

פרק שלישי: הממשלה

התפטרות הממשלה הזמנית

8. הממשלה הזמנית תגיש את התפטרותה לנשיא-המדינה מיד לאחר בחירתו, אולם תמשיך בתפקידיה עד היכון ממשלה חדשה.
9. התפקיד להרכיב ממשלה לאחר התייעצות עם נציגי סיעות בכנסת יטיל נשיא-המדינה על אחד הצירים את התפקיד להרכיב את הממשלה.

הרכב הממשלה

10. הממשלה תהיה מורכבת מראש-הממשלה וממספר שרים מתוך צירי הכנסת.

תיכון הממשלה

11. (א) הממשלה, משהורכבה תתייצב לפני הכנסת ותיכון לאחר שתקבל בה הבעת-אמון.
- (ב) תוך שבעה ימים מיום שהממשלה קיבלה הבעת-אמון, יקראו ויחתמו ראש-הממשלה והשרים האחרים בפני הכנסת הצהרה זו: „אני (שם) מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת-ישראל ולחוקיה, ולקיים את החלטות הכנסת“.
- (ג) הממשלה תישא באחריות משותפת לפעולותיה בפני הכנסת, תמסור לה דיווח-שבועון עליה, ותכון כל עוד תיהנה מאמון הכנסת.
- (ד) ממשלה, שהכנסת הביעה לה אי-אמון או שהחליטה להתפטר, תגיש מיד את התפטרותה לנשיא-המדינה אולם תמשיך בתפקידיה עד היכון ממשלה חדשה לפי הוראות חוק זה.

פרק רביעי: הוראות נוספות

סמכויות הממשלה

12. לממשלה יהיו כל הסמכויות שהעניק החוק לממשלה הזמנית.
13. מגילות המדינה כל דבר שהחוק דורש את פרסומו בעתון הרשמי יפורסם מעתה במגילות-המדינה; כל מקום בו נאמר בחוק „עתון רשמי“ ייקרא מעתה „מגילות המדינה“.

ביטול

14. הסעיפים 1 (ג) ו-2 (ב) ו-7 (א) פסוק שני ו-7 (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח — 1948, בטלים.

תחילת תוקף

15. תקפו של חוק זה הוא מיום קבלתו בכנסת.